

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	6명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (○○○○○, △△△)	처분요구일자	2016.10.06.	회신기일	2016.11.05.

○○○○○

신분상 징계, 신분상경고, 행정상 기관경고, 행정상 권고

제 목 복무규칙 위반 등

관 계 기 관 ○○○○○, △△△국립공원사무소

내 용

1. 조사결과

○ 2015. 11. 12. 23:00경 △△△국립공원 □□대피소에서 발생한 직원 폭행 사건에 대하여 조사한 결과

① 일반직 ○급 ◎◎◎은 2015. 11. 12. 23:00경 △△△사무소 □□대피소에서 근무중이던 일반직 ○급 ◎◎◎은 저녁 식사 후 음주상태에서 동료 직원 ▽▽▽의 머리(오른쪽 귀에서 약 6cm 위)를 흉기(◎◎로 추정)로 때려 두피 약 4cm를 찢어지게 하는 상해를 가해 형법 제257조 상해죄 위반으로 벌금형(500,000원) 처분을 받은 사실은 복무규칙 제9조(품위유지의 의무), 제3조의2(성실봉사), 제4조(책임완수), 제4조의 2(근무기강 확립)를 위반하였고,

- 또한, 대피소에서 탐방객의 안전을 책임지고 있는 팀장으로서 근무지 내에서 음주와, 팀원인 ▮▮▮▮의 근무지이탈을 방조한 사실은 복무규칙 제4조의 2(근무기강 확립) 및 대피소운영관리지침 제5조(대피소 근무자 근무수칙)를 위반하였으며,

- 2016.4.19. 법원으로부터 재판 결과를 통보 받고도, 보고하지 않은 사실은 감사규정 제 22조(사고의 보고)를 위반하였으며,

- 또한 대피소 헬기작업시 술을 대피소 물품으로 위장하여 반입한 사실

은 상기 위반사항 외에 **공용재산의 사적 사용을 금지하고 있는 국립공원관리공단임직원행동강령 제 17조(공용재산의 사적 사용·수익 금지)**를 위반하였음

- ② **일반직 ○급 ○○○**은 정관 및 직제규정상 업무분장에 따라 △△△국립공원사무소에 위임된 제반사무에 관한 업무를 책임지는 ◎◎◎**으로서** 동 사건의 **미흡한 대처**, 근무 특성상 보다 엄격하게 관리되어야 할 대피소에서 잦은 음주가 발생하는 등 직원들의 근무기강을 확립하지 못하였고 **직원들의 복무 관리를 소홀히 한 사실**, 또한 본부에서 인지하기 전까지 본 사건 보고를 지연하고 내용을 축소 보고한 점, 경찰조사에 사건을 축소하여 진술하도록 유도한 것을 목인한 점, 본 사건의 **피해자와 가해자** 구분 없이 **모두 전보 발령**을 요청한 점 등 △△△국립공원사무소에 분장된 업무 전반에 대한 **관리감독을 소홀히 한 것은 복무규칙 제4조(책임완수), 제4조의 2(근무기강 확립), 감사규정 제 22조(사고의 보고)**를 위반하였음

- ③ **일반직 ○급 ○○○**은 정관 및 직제규정상 업무분장에 따라 ○○○(□□□□)에 위임된 인사에 관한 업무 전반을 책임지는 ○○○**장으로서** 동 사건의 **미흡한 대처**, 특히 동 사건이 형사절차가 진행되고 있었고, 사건의 발생 경위가 명확하지 않았음에도 대기발령 등에 대한 검토 없이 2016.2.1일자 직원 전보인사 시 ◎◎◎과 ▽▽▽ 모두에게 문책성 전보 (◎◎◎:▣▣▣, ▽▽▽:▤▤▤) 조치함으로써 결과적으로 피해자인 ▽▽▽에게는 또 다른 상처를 안겨 주었으며, 이처럼 두 직원 모두가 동일한 과실이 있는 것처럼 인사 조치한 사실은 공정한 인사관리를 위해 제정한 공단 인사규정 제1조(목적) 위반하였으며, 또한 조사중인 사건에 대한 문책성 인사 조치를 한 것은 인사규정 제72조의2(감사 등과의 관계)와 감사규정 제19조의2(징계 또는 문책사유의 시효정지)를 위반하였음

- ④ □□□□직 ▣▣▣▣은 2015.11.12. 11:00부터 2015.11.13. 03:30분까지 **정식적인 승인절차 없이** 본인의 근무지인 □□대피소를 **이탈함**으로서 결과적으로 3명이 근무해야할 □□대피소에 2명만 근무하게 되는 상황이 발생함. 이러한 근무지 이탈은 **복무규칙 제4조(책임완수), 제4조의2(근무기강의 확립) 및 국립공원 대피소 운영관리 지침 제5조(대피소근무자 근무수칙)**를 위반하였음

- ⑤ **일반직 ○급 ◇◇◇**는 직제시행규칙 제6조 업무분장에 따라 직원들의 복무를 책임지고 있는 행정과장으로서 2015.11.13. 06:30분경 동 사고를 인지하고도 탐방객이 홈페이지에 동 사건을 게시하여 본부에서 동 사건을 인지하기 전까지 보고를 지연한 사실과 홈페이지에 올라온 민원에 대하여 글을 삭제하도록 한 사실, 사건 직후 ▽▽▽이 ○○○○으로부터 흥기로 추정되는 물체로 폭행을 당했다고 지속적으로 주장하였으나 단순 몸싸움으로 사건을 축소 보고한 사실, 경찰조사에 사건을 축소하여 진술하도록 유도한 사실, 그리고 2016.4.19. 법원으로부터 ○○○○이 판결을 통보 받았으나, 이를 적극적으로 파악하여 보고하지 않은 사실은 **복무규칙 제4조(책임완수)**, **감사규정 제 22조(사고의 보고)**를 위반하였으며
- 또한 대피소 직원들이 공단 헬기를 이용 술을 운반하여, 잦은 음주를 함에도 직원들의 근무기강을 확립하지 못하고 직원들의 복무 관리를 소홀히 한 사실은 **복무규칙 제4조의 2(근무기강 확립)**를 위반함
- ⑥ **일반직○급 ◀◀◀**은 직제시행규칙 제6조 업무분장에 따라 분소 직원들의 업무 전반을 책임지고 있는 ○○○장으로서 직원들이 공단 헬기를 통해 술을 운반하고, 대피소에서 잦은 음주를 함에도 불구하고 근무기강을 확립하지 못하였고 직원들의 **복무 관리를 소홀히** 하였으며, 또한 경찰조사 시 사건을 축소하여 진술하도록 유도한 사실이 있음
- ⑦ △△△국립공원사무소는 이번 사건에서 밝혀진 바와 같이 직원 근무기강 확립 및 복무 관리를 소홀히 하여 국립공원관리공단의 품위를 손상하게 한 사실이 있음
- ⑧ ○○○(□□□□□)는 동 사건이 형사절차가 진행되고 있었고, 사건의 발생경위가 명확하지 않았음에도 2016.2.1일자 직원 전보인사 시 ○○○과 ▽▽▽ 모두에게 문책성 전보(○○○:▣▣▣▣, ▽▽▽:▤▤▤▤) 조치함으로써, 두 직원 모두가 동일한 과실이 있는 것처럼 인사 조치한 사실이 있음

2. 처분요구

- 향후 이러한 사례가 재발하지 않도록 상기 사항을 위반한 일반직○급 ○○○○에 대해서는 인사규정 제70조에 따라 **중징계 조치**, 일반직 ○급 ○○○과 일반직○급 ○○○에 대해서는 **중징계 조치**, 무기계약직 ▣▣▣▣에 대해서는 **경징계**

조치 요구하고, 일반직 ○급 ◇◇◇, 일반직 ○급 ◀◀◀에 대해서는 신분상 경고 조치 요구

- △△△국립공원사무소는 이번 사건에서 밝혀진 바와 같이 직원 근무기강 확립 및 복무 관리를 소홀히 하여 국립공원관리공단의 품위를 손상하게 한 △△△국립공원사무소에 대하여 행정상 기관경고 조치 요구
- ○○○(□□□□□)는 동 사건이 형사절차가 진행되고 있었고, 사건의 발생 경위가 명확하지 않았음에도 2016.2.1일자 직원 전보인사 시 ◎◎◎과 ▽▽▽ 모두에게 문책성 전보(◎◎◎:▣▣▣, ▽▽▽:▤▤▤) 조치함으로써, 두 직원 모두가 동일한 과실이 있는 것처럼 인사 조치한 사실이 있으므로, 감사규정 제19조의2(징계 또는 문책사유의 시효정지)에 따라 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 ○○○(□□□□□)에 대하여 행정상 권고 조치 요구

3. 조치할 사항

- 신분상 조치(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□□】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직○급	◎◎◎	○○팀장	○○○사무소	신분상 중징계	
일반직○급	○○○	△△△△△△장	○○○사무소	신분상 중징계	
일반직○급	○○○	○○○장	○○○	신분상 중징계	
무기계약직	▣▣▣▣▣	대피소관리	△△△사무소	신분상 경징계	
일반직○급	◇◇◇	○○과장	△△△사무소	신분상 경고	
일반직○급	◀◀◀	○○○○장	△△△사무소	신분상 경고	

- 행정상 경고(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□□】

- 직원 근무기강 미확립 및 복무 관리를 소홀히 하여 국립공원관리공단의 품위를 손상하게 한 △△△국립공원사무소에 대하여 행정상 기관경고 조치 요구

- 행정상 권고(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□□】

- 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 ○○○(□□□□□)에 대하여 행정상 권고 조치